公法一/公事二　王宣翰
R14A21024

2025 憲法期中課輔練習題

一、假設有 A 籍之 B 立法委員，為立法院財政委員會成員，向來關心金融業務，於院會質詢時知悉行政院正研擬修正某項金融領域法律，並由 C 政務委員主持 L 法律研修小組，開會已有半年。B 透過其所屬 A 黨團，以 A 黨團名義正式行文行政院，要求行政院提供 L 法律研修小組之歷次會議紀錄影本，行政院拒絕提供。B 於是在財政委員會提案，經委員會決議後，要求：

（1）L 法律研修小組日後開會時，應全程線上轉播，向社會公開；

（2）金融監督管理委員會（下稱金管會）主委 D 應列席財政委員會備詢，D 並應報告 X 民營銀行所涉金融弊案之目前調查進度，且提供相關書面資料影本；

（3）邀請 X 銀行 Y 董事長列席委員會備詢；

（4）請法務部部長 E 至委員會報告有關前一年 X 銀行董事長 Y 涉案之偵查經過，並提供「已確定之 Y 不起訴處分案之所有卷證影本」；

（5）請當時偵辦 X 銀行弊案並為不起訴處分之偵辦檢察官 F 出席財政委員會備詢。

請就下列子題分別說明其依據及理由：

（一）金管會主委 D、法務部部長 E、檢察官 F 及董事長 Y，是否有出席或列席財政委員會備詢之義務？（40 分）

（二）下列機關有無憲法或法律上義務提供下列資料：（1）A 黨團要求行政院提供「L 法律研修小組之歷次會議紀錄影本」；（2）立法院財政委員會要求金管會提供「X 民營銀行所涉金融弊案調查案之相關書面資料影本」；（3）立法院財政委員會要求法務部提供「已確定之 Y 不起訴處分案之所有卷證影本」。（40 分）

（三）以行政院所聘律師的立場提出行政院不擬執行立法院財政委員會有關「L 法律研修小組日後開會時，應全程線上轉播，向社會公開」決議之意見。（20 分）

參考法條

金融監督管理委員會組織法

第 1 條：「行政院為健全金融機構業務經營，維持金融穩定及促進金融市場發展，特設金融監督管理委員會（以下簡稱本會）。」

第 10 條：「本會金融監理業務依法獨立行使職權。」

立法院職權行使法

第 45 條第 1 項：「立法院經院會決議，得設調閱委員會，或經委員會之決議，得設調閱專案小組，要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料。」第 2 項：「調閱委員會或調閱專案小組於必要時，得經院會之決議，向有關機關調閱前項議案涉及事項之文件原本。」

第 47 條第 1 項：「受要求調閱文件之機關，除依法律或其他正當理由得拒絕外，應於 5 日內提供之。但相關資料或文件原本業經司法機關或監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。如有正當理由，無法提供複本者，應提出已被他機關調取之證明。」

二、

1. 僅金管會主委 D、法務部長 E 有備詢義務
    1. 按司法院釋字 461 號解釋意旨，本於權力分立制衡原則，立法院各種委員會依憲法第 67 條第 2 項規定，邀請政府人員到會備詢時，行政院各部會首長及其所屬人員，除依法獨立行使職權，不受外部干涉之檢察官、公平交易委員會委員等人員外，於立法院各種委員會依憲法第 67 條第 2 項規定邀請到會備詢時，有應邀說明之義務。
    2. 承前述，查本件係立法院財政委員會為監督行政院研擬修訂金融法律，而欲請相關行政官僚備詢，應可認係行使憲法賦予之法律案議決權與行政監督權。依此，題旨所列人員之備詢義務如下：
        (1) 有到會備詢義務者為 D、E
        依行政院組織法第 3、4、9 條規定，D、E 均為行政院所屬部會首長，而非相當中央二級獨立機關之首長（金管會並非獨立機關），亦非依法獨立行使職權之政府人員。本於行政院應向立法院負責之基本原則，D、E 均有到會備詢之義務。縱寬認金管會依金融監督管理委員會組織法應為獨立行使職權者，其獨立範圍亦應不及主管法規修訂作業，而應受立法院監督，併此敘明。
        (2) 無到會備詢義務且不應到會者為 F
        依司法院釋字第 461 號解釋意旨，F 乃依法獨立行使職權之政府人員，故無到會備詢之義務，且為維護其外部獨立，F 亦不應到會備詢。
        (3) 無到會義務，但可自行決定是否到會備詢者為董事長 Y
        Y 為民間人士，固屬憲法第 67 條第 2 項所稱「社會上有關係人員」，但 Y 既非政府官員，即無需向立法院負責。故 Y 無出席委員會備詢之義務。然如 Y 自願到會備詢，亦不違反憲法第 67 條第 2 項的意旨。
2. 有關本件各機關之資料提供義務，討論如下
    1. 行政院無義務對 A 黨團提供會議紀錄影本
    按釋字 325 號解釋，立法委員得經院會或委員會之決議，要求有關機關就議案涉及事項提供參考資料，必要時並得經院會決議調閱文件原本。此乃立法院本於法案議決之核心權力所生輔助性權力，亦

係立法委員集體行使職權之要求。然本件 A 係黨團，既非委員會、更非院會，自無權調閱之。

2. 金管會可能有義務對立法院財政委員會提供調查資料
承前述，文件調閱權應有委員會或院會同意方得行使，並且此等權力按司法院釋字 729 號解釋，乃本於憲法賦予核心職權所生之輔助性權力，應限於輔助議決法律案、預算案或人事同意案方得行使。本件財政委員會如能說明調閱系爭資料與法案之關聯性，則應認金管會有提供義務。

3. 法務部應無義務對立法院財政委員會提供調查資料
按司法院釋字 729 號解釋，文件調閱權之範圍固可及於已確定案件，惟要求提供與原本內容相符之影本，則須經立法院院會決議，且以相關資料無涉其他調查中案件者為限。本件僅委員會決議，金管會仍無憲法或法律上義務提供。

3. 不執行立法院決議之意見

1. 立法院所為決議侵害行政院核心職權

(1) 按司法院釋字第 585 號解釋意旨，行政首長依其行政權固有之權能，對於可能影響或干預行政部門有效運作之資訊，如有關政策形成過程之內部討論資訊，以及有關正在進行中之犯罪偵查之相關資訊等，均有決定不予公開之權力，乃屬行政權本質所具有之行政特權。

(2) 按行政程序法第 46 條第 2 項第 1 款規定，行政機關於行政決定前之擬稿或其他準備作業文件，得拒絕對當事人公開。此等規定與前述行政特權意義相同，皆在於促進行政人員對政策形成過程能暢所欲言，完足政策規畫。

(3) 綜上，L 法律研修小組之研議過程，乃得受保密之行政特權事項，立法院要求公開此等資訊，已侵犯行政院核心權力，違反權力分立平等相維之原則，應屬違憲。

2. 立法院所為決議無拘束力

(1) 按司法院釋字 419 號解釋、520 號解釋意旨，立法院除就憲法賦予職權外，對其他國家最高機關所為決議應無拘束力。

(2) 查本件中，立法院要求行政院所屬機關直播法律研修會議過程，乃超脫法律、預算議決之外，憲法所未賦予權力，此等決議，自屬無效。

二、2016 年 1 月 16 日台灣舉行第六次總統直選，民主進步黨所提名蔡英文勝出，新任第九屆立法委員也選出，民主進步黨首次獲得國會過半席次。新一屆的立法委員於 2 月 1 日就職，但新任總統則須等到 5 月 20 日才就職，台灣產生了三個月又二十天的特別「憲政期間」。請從憲法學理與相關大法官解

釋分析：

（一）於第九屆立法委員就職前，時任行政院長毛治國率各部會首長向總統提出總辭，此是否為憲法上之要求？(15%)

（二）時任行政院長毛治國堅決辭去行政院長一職，馬英九總統則希望國會多數黨組閣，但未獲認同。依照憲法，現任總統應如何處理這段特別「憲政期間」？(15%)

（三）設時任行政院長毛治國後答應總統慰留，繼續擔任行政院長。第九屆立法委員就職後，由民主進步黨為多數的立法院於同年三月，因不滿時任行政院長毛治國，率以國會已改選為由，做成「咨請總統儘速重新提名行政院院長」之決議，總統並於同月任命新任行政院院長。上開事件在憲法上如何評價？(20%)

二、

（一） 行政院長於立法院改選後之總辭非憲法上之要求

1. 我國中央政府體制為雙首長制偏總統制

(1) 關於我國中央政府體制於 1997 年修憲後之定位，學說容有異見。論者有謂我國為「雙首長制偏內閣制」，並以憲法第 53 條行政院為最高行政機關、憲法增修條文第 3 條第 2 項行政院對立法院負責之規定，且立法院有不信任行政院長之權為佐。

(2) 惟本文認為，修憲後依憲法增修條文第 3 條第 1 項，總統有獨佔之行政院長任命權，且行政院長之民主正當性僅來自於總統，我國亦無任命多數黨同意之人選之憲政慣例，憲法第 53 條已為「實質修正」，我國之中央政府體制應屬「雙首長制偏總統制」，較為可採。

2. 釋字第 387 號解釋，於修憲後，應不再援用

(1) 釋字第 387 號解釋係於 1997 年修憲前做成，其謂因行政院長之任命須經立法院同意（憲法第 55 條第 1 項參照），基於責任政治之原則，行政院長應於立法院改選後向總統提出總辭。

(2) 惟修憲後，憲法第 55 條已停止適用，憲法增修條文第 3 條第 1 項之規定已使總統具有獨佔之任命權限，我國總統向來任命行政院長亦無考量立法院多數黨意見之憲政慣例已如前述，是本文認為，前揭解釋於修憲後已無繼續適用之餘地。

3. 是綜上所陳，基於我國之中央政府體制為「雙首長制偏總統制」，行政院長僅對總統負責，其自不應於立法院改選後向總統提出總辭。

（二） 總統應任命一看守內閣

1. 行政院長應由總統單獨任命

(1) 續上所述，本文認為我國之中央政府體制係「雙首長制偏總統制」，於此架構下，行政及司法兩權融合程度低，且行政院之民主正當性基礎來自於總統，行政權之歸屬自應視總統之任期而定。

(2) 總統於任命行政院長時，尚不須以立法院改選為由，盱衡立法院之政黨組成決定，蓋任命行政院長之權為總統之獨佔權力，於總統任期存續期間，自應由總統單獨任命行政院長。

2. 總統任命之內閣應為一看守內閣

(1) 縱如上述，總統應享有單獨任命行政院長之權限，惟新任總統既已產生，基於民意政治，於其殘餘任期內，不應做重大決策。

(2) 至總統所任命之內閣，因其正當性基礎來自於總統，自應隨總統共同看守剩餘任期，該內閣應係一看守內閣，僅需維持政府之正常運作，至任期結束，始符民意政治原則之要求。

3. 若由多數黨組閣，易生權責不清、紊亂之憲政秩序／若由多數黨組閣，即生行政院長由總統任命，卻僅對立法院負責，行政權之歸屬難以劃分，且亦形同架空總統獨佔之任命權，使此期間內之行政權分離於總統而與立法權融合，難以落實責任政治，亦不符我國之憲法所架構之權力秩序，併此敘明。

（三） 總統應立法院決議任命新任行政院長，為憲法上所不應

1. 立法院之決議僅數建議性質，對總統無法律上之拘束力

(1) 按我國之中央政府體制，總統具有民選之民主正當性，立法院亦同，僅總統任命之行政院長須同時對立法院及總統負責，總統僅須對人民負責，而不須對立法院負責。

(2) 次按釋字第 419 號解釋之意旨，依權力分立及相互制衡之原則，立法院僅得監督制衡行政院，而無決議要求總統作為或不作為之權力，是該立法院之決議，僅屬建議性質，而對總統無法律上之拘束，自不待言。

2. 立法院以決議要求總統撤換行政院長，為憲法所不許

(1) 憲法增修條文第 3 條第 2 項第 3 款定有不信任投票制度之明文，立法院如欲使行政院長去職，應循憲法之規定，即提出不信任案並通過，行政院長即須應憲法之規定去職，惟制憲者亦於不信任投票制度設有行政院長得呈請總統解散立法院之效果。

(2) 立法院以決議要求總統提名新任行政院長，顯欲規避憲法所設之行政院長得呈請總統解散立法院之反射效果，該決議若生效力，形同創設制憲者所不採之不信任投票制度，則憲法作為國家最高法規範，限制國家機關權力行使之目的將難以存續，依釋字第 419 號解釋之意旨，立法院該決議應為憲法所不許。

3. 據上論結，立法院該決議對總統應不具拘束力，且其內容亦為憲法所不許，總統自不應因立法院之決議而提命新任行政院長。